DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA / ACUERDO MARCO

Acuerdo de servicios tecnológicos gestionados

Versión contractual 2025 · Documento de demostración

Código documental	Versión	Estado
NSO-MSA-017	2025.1	Ejemplo ficticio

CLIENTE

Northstar Retail México, S.A. de C.V. (entidad ficticia)

PROVEEDOR

Meridian Cloud Services, S. de R.L. de C.V. (entidad ficticia)

Aviso: todos los nombres, códigos, domicilios, montos, firmas y condiciones de este documento son ficticios. No constituye un contrato válido ni asesoría legal.

Ficha del acuerdo

Referencia	Detalle
Objeto	Soporte TI, mesa de ayuda y monitoreo
Plazo	12 meses
Fecha de inicio	01 / ENE / 2025
Moneda	Pesos mexicanos (MXN)
Cobertura	Hasta 450 usuarios

Índice de contenidos

1. Objeto y alcance

2. Gobierno del servicio

3. Niveles de servicio

4. Contraprestación y facturación

5. Ajustes y penalizaciones

6. Protección y tratamiento de información

7. Informes y revisión de desempeño

8. Continuidad operativa

9. Vigencia y renovación

10. Responsabilidad y limitaciones

11. Terminación y transición

12. Ley aplicable y controversias

Anexo A. Matriz operativa y condiciones comerciales

Anexo B. Seguridad, auditoría y subencargados

1. Objeto y alcance

El PROVEEDOR prestará servicios gestionados de mesa de ayuda, monitoreo de infraestructura, mantenimiento preventivo y soporte a aplicaciones internas para las sedes del CLIENTE. El alcance comprende un máximo de 450 usuarios nominales y los servicios expresamente identificados en el Anexo A. Los desarrollos a medida y las licencias de terceros quedan excluidos salvo contratación por escrito.

2. Gobierno del servicio

Las partes designarán un responsable operativo y un suplente. Se celebrará una reunión de seguimiento mensual y se conservarán actas con acuerdos, responsables y fechas compromiso. Las órdenes de cambio deberán contar con autorización por escrito de ambas partes.

3. Niveles de servicio

El PROVEEDOR mantendrá una disponibilidad mensual mínima del 99.5% para la plataforma de atención. Las incidencias críticas tendrán un tiempo objetivo de primera respuesta de 4 horas; el reloj comenzará al registrarse el ticket en el sistema oficial. Las ventanas de mantenimiento notificadas con 72 horas de anticipación quedan excluidas del cálculo de disponibilidad.

4. Contraprestación y facturación

El CLIENTE pagará una contraprestación fija mensual de $185,000 MXN más los impuestos aplicables. El pago de cada factura deberá realizarse dentro de 30 días naturales posteriores a su recepción y validación. Los servicios fuera de alcance se cotizarán por separado y requieren orden de compra autorizada.

5. Ajustes y penalizaciones

Si la disponibilidad mensual cae por debajo del nivel contratado por causas imputables al PROVEEDOR, el CLIENTE podrá solicitar un crédito de servicio de 5% del monto mensual facturado. La terminación anticipada sin causa justificada por parte del CLIENTE generará una penalización equivalente al 5% del saldo pendiente de las mensualidades contratadas.

6. Protección y tratamiento de información

Cada parte tratará la información confidencial exclusivamente para la ejecución del contrato. El PROVEEDOR mantendrá controles de acceso por funciones, registro de accesos administrativos y cifrado en tránsito. Ante un incidente confirmado que afecte información del CLIENTE, el PROVEEDOR notificará el hecho dentro de 72 horas a partir de su confirmación, indicando alcance conocido, medidas de contención y plan de seguimiento.

7. Informes y revisión de desempeño

El PROVEEDOR entregará un informe trimestral con indicadores de disponibilidad, tickets por prioridad, tiempo medio de respuesta, solicitudes pendientes y acciones correctivas. El responsable del CLIENTE contará con cinco días hábiles para formular observaciones documentadas.

8. Continuidad operativa

El PROVEEDOR mantendrá procedimientos de respaldo y recuperación de su herramienta de mesa de ayuda. Se efectuará un simulacro anual de recuperación documentado y se comunicará al CLIENTE el resultado, incidencias identificadas y acciones correctivas.

9. Vigencia y renovación

La vigencia inicial será de doce meses a partir del 1 de enero de 2025. El contrato se renovará automáticamente por periodos iguales salvo aviso escrito de cualquiera de las partes con al menos 30 días naturales antes del vencimiento.

10. Responsabilidad y limitaciones

Cada parte será responsable por daños directos comprobables causados por el incumplimiento de sus obligaciones, sujeto a los límites expresamente pactados. Quedan excluidos los daños indirectos y el lucro cesante, salvo disposición legal imperativa. Ninguna parte podrá ceder el contrato sin consentimiento escrito de la otra.

11. Terminación y transición

A la terminación, el PROVEEDOR entregará al CLIENTE una relación de tickets abiertos y documentación operativa generada durante el servicio. La asistencia de transición tendrá una duración máxima de 10 días hábiles y se prestará conforme a los términos y precios del Anexo A.

12. Ley aplicable y controversias

Las partes procurarán resolver sus diferencias mediante negociación de buena fe durante treinta días naturales a partir de la notificación de controversia. De persistir el desacuerdo, se someterán a los tribunales competentes de la Ciudad de México, sin perjuicio de los mecanismos alternativos que acuerden por escrito.

Anexo A. Matriz operativa y condiciones comerciales

Las condiciones de este anexo se interpretarán conjuntamente con las cláusulas del acuerdo. Cualquier modificación deberá formalizarse por escrito.

Indicador / condición	Compromiso de servicio
Disponibilidad mensual	99.5%
Primera respuesta crítica	4 horas
Tarifa mensual	$185,000 MXN + impuestos
Plazo de pago	30 días naturales
Crédito por incumplimiento de SLA	5% de la cuota mensual
Reporte de operación	Periodicidad trimestral
Prueba de recuperación	Un simulacro anual

Anexo B. Seguridad, auditoría y subencargados

Ambas partes designarán un contacto para coordinación de incidentes y mantendrán una bitácora de solicitudes y comunicaciones relacionadas con seguridad de la información.

B.1 Coordinación de revisiones

Las revisiones de cumplimiento podrán acordarse por escrito según necesidades operativas del proyecto, con alcance y calendario definidos por ambas partes.

Aceptación y firmas

POR EL CLIENTE	POR EL PROVEEDOR
Nombre y firma: _____	Nombre y firma: _____
Cargo: Dirección de Tecnología	Cargo: Dirección de Operaciones
Fecha: _____	Fecha: _____

Documento elaborado únicamente para una demostración de software. Las firmas están intencionalmente en blanco.